

1500041-73.2021.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... DE ALMEIDA SANTOS GIMENEZ, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado 331 do Código Penal, porque no dia 6 de janeiro de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Alfredo Coslop, altura do número 1.242, nesta, desacatou funcionários municipais no exercício da função e em razão dela. Apurou-se que policiais militares foram ao local acima para averiguação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500041-73.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500041-73.2021.8.26.0577 - Controle nº 2021/000742

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON DE ALMEIDA SANTOS GIMENEZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

ALISSON DE ALMEIDA SANTOS GIMENEZ, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado 331 do Código Penal, porque no dia 6 de janeiro de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Alfredo Coslop, altura do número 1.242, nesta, desacatou funcionários municipais no exercício da função e em razão dela.

Apurou-se que policiais militares foram ao local acima para averiguação sobre a ocorrência de um crime de furto. Ao chegarem ao local, o acusado passou a desacatá-los com os seguintes dizeres: "O que vocês querem, seus filhos da puta?".

Recebida a denúncia, foi o acusado citado, mas não interrogado.

Em juízo foram ouvidas as vítimas.

O Ministério Público pediu a condenação porque provado o fato e, a defesa, a absolvição, porque não há prova do fato.

Relatei.

Decido.

Desacato, crime tipificado no art. 331 do Código Penal, requer que a conduta do

agente ativo seja a de ofender, menosprezar, humilhar o agente público no exercício de sua função ou em razão dela.

Ouvido na fase policial, o acusado disse que é morador de rua, estava no local onde costuma dormir, os policiais chegaram e sem motivo lhe deram uma coronhada na cabeça e socos. Disse que não resistiu ou ofendeu os policiais. Disse que não sabe o motivo da abordagem policial e que não tem passagens policiais pela prática de delitos.

Citado, o acusado não compareceu para que pudesse ser interrogado.

Já os policiais contaram que, no exercício de sua função, foram ao local verificar uma ocorrência de furto. Avistaram o acusado na rua, ao ser abordado, recebeu os policiais dizendo: "o que vocês querem seus filhos da puta". Resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para revistá-lo e algemá-lo.

Como se vê, não resta dúvida acerca da autoria.

Não porque a abordagem do acusado ocorreu de forma legítima, após notícia de que pessoa desconhecida forçava o portão das residências.

Localizado no local o acusado, sem razão aparente, passou a insultar os policiais, dirigindo-lhes palavras de baixo calão.

Merece destaque a informação de que as ofensas tiveram início quando percebeu a presença da policial feminina, deixando claro a intenção de diminuir sua importância quando do exercício da função policial.

Releva dizer que o desacato se dá quando a ação vai em contrário aos interesses do agente, quase sempre tomado por raiva e descontentamento.

Neste sentido:

DESACATO - Ofensas irrogadas por agente de ânimo sereno - Desnecessidade: 50(d) - Improcede a exigência de que o agente esteja de "ânimo frio" para somente nessa hipótese admitir configurado o desacato, eis que é próprio de quem injuria moralmente outrem estar possuído pela ira ou sentimento equivalente. (Apelação nº 677.121/0, Julgado em 23/04/1.992, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 14/115)

DESACATO - Ânimo calmo e refletido - Desnecessidade - Embriaguez do agente - Irrelevância - Configuração: - Inteligência: art. 331, caput do Código Penal 27 - Em sede do crime de desacato é inexigível que o agente obre sempre com ânimo calmo e refletido, pois algum destempero é próprio da conduta afrontosa, e em caso de embriaguez, sendo esta voluntária e incompleta, sempre restará ao agente um mínimo de discernimento apto a inibir sua eventual agressividade, sendo certo que, se assim não fosse, ele se voltaria com menoscabo e desprezo aos Agentes da Lei, cometendo a delito em tela. (Apelação nº 1.022.693/0, Julgado em 09/12/1.996, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 34/122)

Como se vê, de rigor a condenação porque comprovada a autoria, não havendo qualquer causa à exclusão do crime.

Passo a dosimetria da pena.

Com base nas circunstâncias judiciais, estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, verificamos que o acusado é tecnicamente primário.

Nenhum dos elementos acerca da circunstância, dos motivos do crime e do comportamento da vítima foram encontrados nos autos.

Fixo a pena base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Atentando aos critérios do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

O sentenciado é primário. Não estão presentes os requisitos exigidos para a decretação da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de apelar em liberdade.

Por preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo a reverter em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR, ALISSON DE ALMEIDA SANTOS GIMENEZ, já qualificado nos autos, como incurso no art. 331 do Código Penal à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente

em consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo a reverter em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução. .

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

São José dos Campos, 8 de novembro de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA